



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/578/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

התובעת:
**נציגות הבית המשותף ברחוב רוטשילד 122 פתח תקווה
על ידי אטל ליבוביץ**

נגד

1 בודנר יעקב

הנתבעים:

2 בודנר חנה עטל

פסק דין

לפניי תביעה לצו עשה לסילוק יד, המורה לנתבעים לפרק דוד שמש, קולט וסוכה מרחפת, שהתקינו הנתבעים על גבי הרכוש המשותף.

הצדדים להליך

1. עניינה של התביעה בבית המשותף ברחוב רוטשילד 122, בפתח-תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 23.4.1970, והידוע כחלקה 42 בגוש 6381 (להלן - **"הבית המשותף"**).

2. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד, שתי כניסות ובו 35 דירות.

3. התובעת, היא נציגות הבית המשותף (להלן - **"התובעת"**).

4. הנתבעים, בודנר יעקב, ובודנר חנה עטל (להלן - **"הנתבעים"**) הם הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 5 בקומה השנייה בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/578/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות התובעת

5. לטענת התובעת, בשנת 2018 עברו הנתבעים להתגורר בבית המשותף והחלו בשיפוצים בדירתם. הנתבעים פנו לתובעת וביקשו למקם את דוד השמש בגג הבית המשותף. הוסבר לנתבעים כי הגגות בבית המשותף הם גגות פרטיים ולפיכך עליהם לדאוג להתקנת דוד השמש בתוך דירתם, אלא שהנתבעים בחרו למקם את דוד השמש והקולט כשהם תלויים על קירות הבית המשותפים, באופן שמסכן את הסובבים, ובניגוד לדין.
6. כמו כן, בחרו הנתבעים להקים "סוכה מרחפת" התלויה על קיר הבית המשותף באמצעות כבלים, אשר גורמים נזק לרכוש המשותף, ואף מהווים סכנה לציבור.
7. הנתבעים קיבלו צו להריסה מיידית מטעם עיריית פתח-תקווה, ואף נשלח להם מכתב התראה. חרף זאת לא פעלו הנתבעים להשיב את המצב לקדמותו, ומשכך יש ליתן צו המורה להם כאמור, לרבות חיובם בהוצאות ההליך.
8. לכתב התביעה, צירפה התובעת את תמונות דוד השמש, הקולט, והסוכה שהציבו הנתבעים על גבי קירות הבית המשותף, בסמוך לדירתם בקומה השנייה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/578/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



תמצית טענות הנתבעים

9. הנציגות לא נבחרה כדין, ומשכך אינה יכולה להגיש את התביעה, מה עוד שלא התכנסה אסיפת דיירים המסמיכה את התובעת להגיש את תביעתה, ולמעשה מדובר בתביעת השתקה.

10. דוד השמש והקולט מהודקים לקיר החיצוני בלי שום חשש וסכנה. מדובר בקיר משותף ולא ציבורי, והשימוש בו הוא שימוש סביר ברכוש המשותף כפי שהדוד והקולט היו ממוקמים על הגג.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/578/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. אשר לסוכה המתקפלת - התקנת הסוכה בוצעה על ידי גורם מומחה שעבד צמוד עם מהנדס. אף אישור מהנדס שהוגש לתיק על ידי חברת פרץ הנדסה, מאשר את בטיחות הסוכה המתקפלת.

12. מסמך זה נמסר גם לעירייה והיא עומדת לבטל את צו ההריסה בכפוף לחישובים סטטיים מטעם המהנדס.

13. לפיכך יש לדחות את התביעה, ולחייב את התובעת בהוצאות ההליך.

מהלך הדיון

14. בתאריך 23.1.2023, התקיים דיון בין הצדדים (להלן-"הדיון"), ובמהלכו שמעתי באריכות את טענותיהם.

15. במהלך הדיון הגיעו הצדדים להסכמות, ולאחר שהצדדים אישרו לפניי כי הם הבינו היטב את משמעותן, ניתן להן תוקף של החלטה.

16. במסגרת ההסכמות, סוכם, בין השאר, כי הנתבעים יציגו לתובעת אישור מהנדס הן בקשר לדוד השמש והקולט והן בקשר למבנה הסוכה המתקפלת. כמו כן, הסכימו הצדדים כי תתקיים אסיפת בעלי דירות (להלן-"האסיפה") שעל סדר יומה, בקשת הנתבעים כי יתאפשר להם להמשיך להציב את דוד השמש, הקולט והסוכה המתקפלת. ככל שהאסיפה לא תקבל את בקשת הנתבעים, יסירו הנתבעים את המתקנים שהתקינו וישיבו את קירות הבית לקדמותם.

17. בתאריך 19.2.2023, הגישה התובעת את פרוטוקול האסיפה שהתקיימה בתאריך 15.2.2023. עיון בפרוטוקול האסיפה מעלה כי באסיפה נכחו 19 בעלי דירות, וכן ניתנו יפויי כוח על ידי ארבעה בעלי דירות נוספים. תוצאת האסיפה היא שתמכו בבקשת הנתבעים שישה בעלי דירות, 13 בעלי דירות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/578/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שהיו נוכחים באסיפה התנגדו, וכן ארבעת בעלי הדירות שמסרו ייפוי כוח, התנגדו גם הם לבקשת הנתבעים.

דיון והכרעה

18. כאמור, במסגרת הדיון הגיעו הצדדים להסכמות דיונית, שלהן ניתן תוקף של החלטה. כידוע, לא בנקל יאפשר בית המשפט סטייה מהסדר דיוני או חזרה ממנו. שכן שיקולי הגינות, ודאות וסופיות מצדיקים כי בית המשפט יכבד את ההסדר ויגזור ממנו את התוצאות המשפטיות הנובעות ממנו [ע"א 61/84 **ביאזי נ' לוי**, פ"ד מב(1) 466 (1988); רע"א 5823/00 **כיוף נ' מנסור** (נבו 12.9.2000); ע"א 6316/03 **אילן זגגות רכב בע"מ נ' ברוך ובניו זגגות רכב בע"מ** פ"ד סב(2) 749 (2007)]. וכך כאמור יש לפעול גם במקרה זה.

19. משכך, לאור הסכמות הצדדים, ניתן כאמור היה לסיים את פסק הדין, תוך קבלת התביעה במלואה. אלא שמצאתי לנכון להרחיב מעט.

20. בהתייחס לסעד הנדרש ולמהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין, הסמכות לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לרכוש המשותף בבית המשותף [ראו: ע"א 10112/03 **גיטה פת נ' דן קטלן-אסן**, [פורסם בנבו] בפסקה 23 (04.10.2009); ר"ע 587/83 **ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני**, לח(4) 487 (1984)].

21. איני מקבל את טענת הנתבעים לפיה לתובעת אין סמכות להגיש את תביעתה מהטעם שהיא אינה הנציגות החוקית ומהטעם שבעלי הדירות לא הסמיכו אותה להגיש את התביעה נגדם. תחילה אציין כי בדיון לא ידע הנתבע 1 להצביע על נציגות אחרת של הבית המשותף במקום התובעת (עמ' 1 ש' 23-22 לפרוטוקול הדיון). כידוע, חוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן-"חוק המקרקעין") אינו מכיר במצב של היעדר נציגות, ומי שטוען כי הנציגות אינה הנציגות החוקית, עליו להראות נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוב') ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם [ראו למשל עש"א (מחוזי חי') 9047-03-19 **תמר ארביב נ' נציגות הבית**].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/578/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף ברח' פיינברג 1 חדרה (נבו 28.04.2019); (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 652/21 נציגות הבית המשותף ברחוב גדרה 4 פ"ת נ' אזולאי מאיר, בפסקה 24 והאסמכתאות שם (נבו 30.01.2023).

22. כמו כן, פעולת הנציגות בגדרי הרשאתה בחוק מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף, והיא אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות בבית, לרבות הגשת תביעה נגד מי מבעלי הדירות בבית בכל הנוגע לשימושים הנעשים ברכוש המשותף [סעיף 69 לחוק המקרקעין; ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו (2) 21 (1981); רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה (נבו 27.6.2017); (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 253/22 נציגות הבית המשותף מרחוב מיכל לייב כץ 68 פ"ת נ' קסטוריאנו מזל, בפסקה 39 (נבו 29.12.2022)]. לפיכך, טענת הנתבעים בקשר לכשרותה של התובעת, נדחית.

23. אשר לטענות לגופן - אין מחלוקת כי הנתבעים הציבו על גבי הקירות החיצוניים דוד שמש, קולט, וסוכה מתקפלת אשר תוארה על ידי המהנדס מטעם הנתבעים כ-"כמרפסת פלדה מתקפלת" (להלן-"המתקנים"). עוד אין מחלוקת שהקירות החיצוניים שעליהם הוצבו המתקנים, הם רכוש משותף (ראו סעיף 52 לחוק המקרקעין ואף סעיף 8 לכתב ההגנה). אינני מקבל את טענת הנתבעים לפיה הצבת המתקנים על הרכוש המשותף, הוא שימוש סביר ברכוש המשותף. שכן שימוש סביר ברכוש המשותף. בהתאם לפסיקה, שימוש יהא סביר ורגיל ככל שעומד בתנאים המצטברים הבאים: האחד, השימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. השני, השימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף [ראו למשל ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 825-824 (1974); ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 648-647 (1974); ע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 151-150 (1987); רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח(5) 550, 563-562 (1994); רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס, (נבו 10.1.2017)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/578/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. אני סבור שהתקנת דוד שמש וקולט, על גבי הקיר החיצוני של הבית המשותף כפי שביצעו הנתבעים, לא יכול להיחשב כשימוש סביר ברכוש המשותף, שכן הוא אינו תואם תנאי המקום, והייעוד של הקיר החיצוני, וזאת בשונה מגג הבית המשותף, שמיועד להצבת מתקנים מעין אלו [ראו והשוו (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 8/21 שרון שביט רביבו נ' שטיגל מיכאל (נבו 07.07.2022)], כך שאיני מקבל את טענת הנתבעים שיש להשוות בין קיר חיצוני משותף לגג משותף. בוודאי בכל הקשור להתקנת מרפסת פלדה מתקפלת על גבי הרכוש המשותף, אשר בוצעה ללא היתר וללא הרוב הקנייני הדרוש לכך.

25. כפי שכבר נפסק לא פעם, פגיעה ברכוש המשותף מפורשת בפסיקה באופן רחב והיא כוללת כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבנייה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית אין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, והאם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 163/20 (לוי מתתיהו נ' פוירורקר דוד גדליהו (נבו 21.10.2021); (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 659/20 עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא, בפסקה 36 והאסמכתאות שם (נבו 14.03.2022)].

26. על הבית המשותף שבו מתגוררים הנתבעים, חל סעיף 2 לתקנון המצוי (להלן – "התקנון המצוי"), המופיע בתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, שזו לשונו: "(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו. (ההדגשה אינה במקור, מ"פ)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/578/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. בהתאם לכך, חל איסור על בעלים של דירה בבית משותף לבצע שינוי הפוגע ברכוש המשותף, או לבצע שינוי בחזותו החיצונית של הבית המשותף, ללא אישור מראש על ידי הסכמת בעלי הדירות באסיפה הכללית.

28. אומנם הנתבעים צירפו אישור מהנדס בדבר בטיחות המתקנים שהציבו על גבי הרכוש המשותף, אולם בכך אין די. לשונו של סעיף 2 לתקנון המצוי קובעת כי שינוי ברכוש המשותף, אינו רק שינוי שיש בו לסכן או לפגוע, אלא כל שינוי בחזותו החיצונית של הרכוש המשותף, הוא בגדר "פגיעה ברכוש המשותף" ולכן הוא דורש כאמור את אישור האסיפה. משכך טענת הנתבעים לפיה אין במתקנים כדי לסכן את בעלי הדירות או את הסובבים, לא מסייעת להם.

29. כאמור, במסגרת הסכמות הצדדים בדיון, סוכם כי הנתבעים יביאו לאישור אסיפת בעלי דירות את בקשתם להשאר המתקנים, וככל שבקשתם לא תאושר, הם יסירו את המתקנים.

30. תוצאת האסיפה מתאריך 15.2.2023, היא כי מאחר שהנתבעים לא השיגו את הרוב הדרוש, עליהם להסיר את המתקנים שהתקינו על גבי הרכוש המשותף.

סוף דבר

31. ניתן צו עשה המורה לנתבעים לסלק בתוך 30 ימים מהיום, את דוד השמש, הקולט, והסוכה המתקפלת (להלן-"המתקנים"), אשר מופיעים בתמונה בסעיף 8 לפסק הדין, וכן להחזיר את מצב הקירות החיצוניים כפי שהיה קודם להתקנת המתקנים, לרבות אטימה וצביעה של המקומות שעליהם הותקנו המתקנים בצבע ובגוון הקירות כפי שהיה לפני התקנת המתקנים. סילוק המתקנים והשבת המצב לקדמותו ייעשה על חשבון הנתבעים, יחד ולחוד, והוא יבוצע באמצעות בעל מקצוע המיומן בביצוע עבודות אלו. ככל שהנתבעים, לא יקיימו את פסק הדין בתוך 30 ימים מהיום, אני מסמיך את רשות האכיפה למנות בעלי מקצוע שיוציאו לפועל את ביצוע פסק הדין והסרת המתקנים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/578/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. כמו כן, מכוח סמכותי לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין אני מורה לרשם המקרקעין, לרשום הערה על אודות פסק הדין. ההערה תירשם על זכויותיהם של הנתבעים, בחלקה 42/5 בגוש 6381. יודגש כי ההערה היא לידיעה בלבד ואינה מגבילה ברישום פעולות או בביצוע עסקאות.

33. אשר להוצאות ההליך בהתאם לתקנה 152 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 - לאחר ששקלתי את העניין, והבאתי בחשבון את העובדה שהצדדים הגיעו להסכמות, לרבות לנושאים שהם מעבר לתביעה, ובכך קידמו את ההליך, החלטתי לחייב את הנתבעים לשלם לתובעת, את הוצאות ההליך לרבות אגרת התביעה, על הצד הנמוך, בסך כולל של 1,000 ₪. סכום זה ישולם לתובעת על ידי הנתבעים, יחד ולחוד, בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישא סכום זה, הפרשי ריבית והצמדה עד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים, כמקובל.
ניתנה היום, ח' אדר תשפ"ג, 01 מרץ 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה